

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1087/2538

นาง วิภาพร บุญเสนนท์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองผลิตภัณฑ์
แก๊ส

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 183

ในการ ชี้สองสถานศาล กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้เพียงสองข้อคือโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่และจำเลยส่งลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ของโจทก์หรือไม่โดยมิได้กำหนดเรื่องจำเลยขอยกเลิกการลงโฆษณาไว้หรือไม่เป็น ประเด็นข้อพิพาทไว้ด้วย เมื่อจำเลยมิได้โต้แย้งคัดค้านคำสั่งในการกำหนดประเด็นข้อพิพาทถือว่าจำเลยได้สละประเด็นข้อนี้แล้วทั้งประเด็นข้อที่ว่าจำเลยส่งลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ของโจทก์หรือไม่กับข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยขอยกเลิกการลงโฆษณาแล้วหรือไม่เป็นข้อเท็จจริงที่แยกต่างหากจากกันได้ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าประเด็นที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ว่าจำเลยได้ส่งลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ของโจทก์หรือไม่ย่อมหมายความว่าได้มีการยกเลิกการลงโฆษณาแล้วหรือไม่ด้วยแล้วหยิบยกขึ้นวินิจฉัยด้วยนั้นเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น แม้คดีจะ ต้องห้ามฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง แต่เมื่อจำเลยให้การรับว่าได้ส่งลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์จริงดังที่โจทก์ฟ้องยอมรับฟังได้โดยไม่ต้องฟังพยานหลักฐานอีกต่อไปจำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ให้โจทก์ตามที่โจทก์ฟ้อง

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ หนังสือพิมพ์ ราย สัปดาห์ ชื่อ ข่าวธุรกิจ จำเลย สั่ง ลง โฆษณา ใน หนังสือพิมพ์ ของ โจทก์ ฉบับ พิเศษ ชื่อ ผลิตภัณฑ์ คุณภาพยอดเยี่ยม ประจำปี 2532 เป็น เงิน ค่า โฆษณา จำนวน 57,000 บาท โจทก์ ได้ ลง โฆษณา ให้ จำเลย แล้ว และได้ ทวงถาม จำเลยให้ ชำระ ค่า โฆษณา แต่ จำเลย ไม่ชำระ ขอ บังคับ ให้ จำเลย ชำระ เงิน จำนวน 57,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย

จำเลย ให้การ ว่า โจทก์ ไม่ใช่ เจ้าของ หนังสือพิมพ์ ข่าวธุรกิจ จำเลย สั่ง ลง โฆษณา เพราะ โจทก์ อ้าง ว่า หนังสือพิมพ์ ดังกล่าว จะ จัดทำโล่เกียรติยศ และ ใบ ประกาศ เกียรติคุณ ให้ แก่ จำเลย ต่อมา จำเลย ทราบ ว่าความจริง มิได้ มี การ ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ ของ สินค้า ว่า มี คุณภาพ ยอด เยี่ยมหรือไม่ อย่างไร แต่ เป็น วิธีการ จูงใจ ให้ จำเลย ไป ลง โฆษณา เท่านั้นจำเลย จึง ไม่ประสงค์ จะ ลง โฆษณา และมี หนังสือ ถึง โจทก์ ขอ ยกเลิก การ ลงโฆษณา แล้ว จำเลย จึง ไม่ต้อง รับผิดชอบ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน แต่ ไม่ ตัด สิทธิ โจทก์ ที่ จะ ฟ้อง เรียกค่าสินไหมทดแทน จาก จำเลย เป็น คดี ใหม่

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี นี้ ต้องห้าม ฎีกา ใน ข้อเท็จจริง จึง มีข้อ วินิจฉัย เฉพาะ ข้อกฎหมาย ที่ ว่า ศาลล่าง ทั้ง สอง วินิจฉัย นอกประเด็นข้อพิพาท หรือไม่ โจทก์ ฎีกา ว่า ศาลชั้นต้น ซึ่งสองสถาน กำหนด ประเด็นข้อพิพาท ไว้ เพียง สอง ข้อ คือ โจทก์ มีอำนาจ ฟ้อง หรือไม่ และ จำเลยสั่ง ลง โฆษณา ใน หนังสือพิมพ์ ของ

โจทก์ หรือไม่ จำเลย มิได้โต้แย้งหรือคัดค้าน ประเด็นข้อพิพาทที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ดังกล่าว จึงต้องถือว่าคดีมีประเด็นข้อพิพาทเพียงสองข้อ ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยกับศาลชั้นต้นที่วินิจฉัยว่าจำเลยส่งลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ของโจทก์แต่จำเลยได้ยกเลิกสัญญาที่ทำกับโจทก์แล้วจึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นข้อพิพาทนั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยให้การรับว่าได้ส่งลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ของโจทก์แต่ได้มีหนังสือยกเลิกการลงโฆษณากับโจทก์แล้วที่จำเลยให้การดังกล่าวจึงมีประเด็นว่าจำเลยได้ยกเลิกการลงโฆษณาแล้วหรือไม่ด้วยแต่ศาลชั้นต้นมิได้กำหนดประเด็นข้อนี้ไว้ โดยจำเลยมิได้โต้แย้งหรือคัดค้าน ดังนั้นถือว่าจำเลยได้สละประเด็นข้อนี้จึงไม่มีประเด็นข้อที่ว่าจำเลยได้ยกเลิกการลงโฆษณาแล้วหรือไม่ในคดีนี้ ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าประเด็นที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ว่าจำเลยได้ส่งลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ของโจทก์หรือไม่ย่อมหมายความว่าได้มีการส่งยกเลิกการลงโฆษณาแล้วหรือไม่ด้วยจึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา เพราะข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยส่งลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ของโจทก์หรือไม่กับข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยได้ยกเลิกการลงโฆษณาแล้วหรือไม่เป็นข้อเท็จจริงที่แยกต่างหากจากกันดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยกับศาลชั้นต้นที่วินิจฉัยว่าจำเลยมีสิทธิยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับโจทก์ได้โดยถือว่าไม่เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นข้อพิพาทนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา เพราะการที่ศาลชั้นต้นจะวินิจฉัยว่าจำเลยมีสิทธิยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับโจทก์ได้หรือไม่ต้องมีประเด็นที่ว่าจำเลยได้ยกเลิกการลงโฆษณาแล้วหรือไม่เป็นสำคัญซึ่งประเด็นข้อนี้ถือว่าไม่มีในคดีเพราะจำเลยได้สละแล้วดังได้วินิจฉัยข้างต้น ดังนั้นจึงฟังได้ว่าศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยนอกประเด็นข้อพิพาทดังที่โจทก์ฎีกาฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

ส่วน จำเลย จะ ต้อง ชำระ เงิน ให้ แก่ โจทก์ ตาม ฟ้อง หรือไม่ เห็นว่าแม้ คดี จะ ต้องห้าม ฎีกา ใน ข้อเท็จจริง แต่เมื่อ จำเลย ให้การ รับ ว่าได้ ส่ง ลง โฆษณา ใน หนังสือพิมพ์ จริง ดัง ที่ โจทก์ ฟ้อง แล้ว ดังนี้จึง รับฟัง ได้ ตาม ที่ โจทก์ ฟ้อง โดย ไม่ต้อง ฟัง พยานหลักฐาน อีก ต่อไปคดี ฟังได้ ว่า จำเลย ได้ ส่ง ลง โฆษณา ใน หนังสือพิมพ์ ของ โจทก์ และโจทก์ ได้ ลง โฆษณา ให้ จำเลย ตาม ที่ จำเลย ส่ง ถูก ต้อง ครบถ้วน แล้ว ตาม ฟ้องศาลฎีกา จึง มีอำนาจ พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน แก่ โจทก์ ได้ ตาม ที่โจทก์ ฟ้อง "

พืพากษากลับ ให้ จำเลย ชำระ เงิน 57,000 บาท แก่ โจทก์ พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย

(นาม ยิ้มแย้ม-สุนทร นาควิเชียร-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น	หมายเหตุ
-----	----------

การชี้สองสถานตามมาตรา183คือการกระประเด็นข้อพิพาทและกำหนดหน้าที่นำสืบ การกระประเด็นข้อพิพาทย่อมกะได้จากคำฟ้องและคำให้การซึ่งเป็นคำคู่ความการฟัง คำแถลงของคู่ความก็ดีการสอบถามคู่ความก็ดีเป็นเรื่องที่กฎหมายมุ่งประสงค์เพียง ให้ได้ความชัดในประเด็นข้อพิพาทเท่านั้นจะฟังคำแถลงของคู่ความหรือสอบถามคู่ ความแล้วตั้งประเด็นขึ้นใหม่ไม่ได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่3587/2525)และในการ

พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีศาลต้องสืบพยานตามประเด็นในข้อพิพาทซึ่งหมายถึงปัญหา
ใดๆไม่ว่าปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมายที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างและคู่
ความอีกฝ่ายไม่รับและศาลจดลงไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทแล้วพิจารณาชี้ขาดตัดสินไป
ตามนั้นจะนำสืบถึงเรื่องอื่นนอกประเด็นข้อพิพาทที่ศาลได้กำหนดไว้ไม่ได้เพราะ
เป็นการสืบนอกฟ้องนอกประเด็น(คำพิพากษาศาลฎีกาที่756/2510)ในกรณีที่ศาลชั้น
ต้นไม่กำหนดประเด็นใดไว้ทั้งที่คู่ความได้ยกขึ้นกล่าวอ้างในคำฟ้องหรือต่อสู้ไว้ในคำ
ให้การคู่ความชอบที่จะโต้แย้งคัดค้านให้ศาลกำหนดประเด็นดังกล่าวได้มิฉะนั้นถือว่า
คู่ความสละประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวแล้วดังนั้นในกรณีที่ศาลชั้นต้นกะประเด็นข้อ
พิพาทและกำหนดหน้าที่นำสืบไว้แล้วถ้าคู่ความมิได้คัดค้านก็ต้องเป็นไปตามนั้นเช่น
คดีมีการชี้สองสถานแต่ศาลชั้นต้นมิได้กำหนดเรื่องฟ้องเคลือบคลุมเป็นประเด็นข้อ
พิพาทไว้และจำเลยมิได้โต้แย้งคัดค้านจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทเรื่องฟ้องเคลือบคลุม
แม้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยก็เป็นการนอกประเด็นข้อพิพาท(คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่3866/2524) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา84มีหลัก
ว่าคู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดคู่ความฝ่ายนั้นมีหน้าที่นำสืบแต่ถ้าข้อเท็จจริง
ใดที่คู่ความฝ่ายหนึ่งกล่าวอ้างและอีกฝ่ายหนึ่งได้รับแล้วก็ไม่ต้องนำสืบการยอมรับข้อ
เท็จจริงอาจจะยอมรับโดยชัดแจ้งคือจำเลยให้การยอมรับข้อเท็จจริงตามฟ้องเช่น
โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้เงินที่กู้โจทก์ไปจำเลยให้การว่าได้กู้เงินโจทก์ไปจริง
แต่โจทก์เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราตามกฎหมายและจำเลยได้ชำระให้โจทก์ไปแล้วเป็น
จำนวนเกินกว่าต้นเงินกู้ขอให้เอามาหักกลบลบหนี้กันดังนี้เท่ากับจำเลยให้การรับว่า
จำเลยมิได้ชำระต้นเงินคืนให้โจทก์โจทก์ไม่ต้องนำสืบในข้อนี้ แต่กรณีหากจำเลย
หลายคนการยอมรับข้อเท็จจริงของจำเลยบางคนอาจทำให้เสื่อมเสียแก่จำเลยอื่นตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา59ได้โจทก์จึงคงยังมีหน้าที่นำสืบ
อยู่(คำพิพากษาศาลฎีกาที่386/2506) และการรับอีกกรณีหนึ่งคือถือว่าจำเลยยอมรับ
ในข้อเท็จจริงตามฟ้องของโจทก์คือกรณีที่คำให้การของจำเลยไม่ปฏิเสธหรือไม่กล่าว

ถึงฟองโจทก์ข้อใดถือว่าจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงนั้นแล้ว(คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่1451/2522) ?นพคุณไชยเทพ?